

제주국제자유도시개발센터 상임감사

주 의 요 구

제 목 : NLCS Jeju 주니어 스쿨 신축 설계용역 수의계약 부적정

관계기관 : NLCS Jeju

내 용

NLCS Jeju에서는 주니어 스쿨 수요 증가에 따라 2017년 3월 경영위원회에서 신규 주니어 스쿨이 필요하다고 결정하고 신규 주니어 스쿨 신축을 추진하고자 (주)종합건축사 사무소 〰〰〰과 주니어 스쿨 신축 설계용역 계약을 수의계약으로 체결하였다.

(주)제인스 계약업무 규정 제15조(수의계약) 제1항에 따르면 수의계약을 할 수 있는 경우는 아래와 같다.

1. 천재·지변, 긴급한 행사, 긴급복구가 필요한 수해 등 비상재해, 원자재의 가격급등, 그 밖에 이에 준하는 경우
2. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우
3. 해외 물품 제조·구매 및 용역을 계약하는 경우
4. 추정가격이 5천만원 이하일 경우
5. 그 밖에 위호에 준하는 경우로서 계약담당자가 요청하는 경우

그러나 NLCS Jeju에서는 2018/2019학년도 개교를 위해서는 설계기간, 공사기간, 학사 준비 등을 고려할 때 빠른 시간 내에 계약 후 용역 시작이 필요하다는 사유로 수의계약을 체결하였으나, (주)제인스 계약업무 규정 제15조제1항의 수의계약을 할 수 있는 사유에 해당하지 않는다.

그 결과 공정한 경쟁을 통하여 적합한 업체를 선정하기 위한 계약업무 규정의 목적이 퇴색되었고, 특정업체에 특혜를 줄 우려가 있다.

【관계기관 의견】

당시 담당자는 NLCS Jeju 행정실장인 ▽▽▽▽ ▽▽▽▽▽(퇴사 2017.07.31.)로 NLCS Jeju 주니어 스쿨의 빠른 추진을 위해 긴급한 사유로 판단하여 수의계약을 체결하였으며, 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 (주)제인스 대표이사는

계약업무 규정을 준수하여 계약업무를 진행할 수 있도록 담당자 교육 및 주의조치 하시기 바랍니다.[주의 : NLCS Jeju]